

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES Y CONSEJO DE
TITULARES
CONDominio STELLA MARIS

Demandantes

VS.

CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y
ASEGURADORA ABC

Demandados

CIVIL NUM. SJ2025CV00899

SALÓN:804

SOBRE: **INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE;
INJUNCTION ESTATUTARIO, LEY
DE CONDOMINIOS Y ARTÍCULO
14.1 LEY DE REFORMA DE
PERMISOS**

MOCIÓN EN OPOSICIÓN A SOLICITUD DE RECUSACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte interventora Harlan B. Harvey, por conducto de la representante legal, que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN

La moción de recusación presentada por la parte demandada constituye un intento totalmente temerario e improcedente para continuar dilatando el presente caso y socavar la autoridad del tribunal mediante alegaciones infundadas de parcialidad. Las determinaciones del Hon. Juez Anthony Cuevas Ramos se enmarcan dentro del ejercicio legítimo de su discreción judicial y no configuran causa válida para su inhibición conforme a la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 63.1.

II. ESTÁNDAR APLICABLE A LAS RECUSACIONES JUDICIALES

La inhibición y recusación de jueces está regulada por los Cánones de Ética Judicial y las Reglas 63.1 y 63.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

En específico, la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, supra, establece varios escenarios o causas en los que los jueces se ven obligados a inhibirse motu proprio o a recusación de parte, a saber:

- (a) **Por tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las personas o los abogados o abogadas que intervengan en el pleito, o por haber prejuzgado el caso;**
- (j) **por cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia.**

Por otro lado, mientras la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, supra, establece las causas o los escenarios en los que un juez deberá inhibirse o ser recusado, la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone sobre el perfeccionamiento de la solicitud de inhibición o recusación y el procedimiento. La regla señala lo siguiente:

(a) Toda solicitud de recusación será jurada y se presentará ante el juez o jueza recusado (a) **dentro de veinte (20) días desde que la parte solicitante conozca de la causa de la recusación. (Énfasis suplido).**

La solicitud incluirá los hechos específicos en los cuales se fundamenta y la prueba documental y declaraciones juradas en apoyo a la solicitud. Cuando la parte promovente de la recusación no cumpla con las formalidades antes señaladas, el juez o jueza podrá continuar con los procedimientos del caso.

Si el juez o la jueza concluye que no procede su inhibición, se abstendrá de continuar actuando en su capacidad de juez o jueza en el caso y remitirá los autos de éste al juez administrador o jueza administradora para la designación de un juez o jueza que resuelva la solicitud de recusación. La recusación se resolverá dentro del término de treinta (30) días de quedar sometida.

Como vimos, el inciso (j) de la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, supra, provee una cláusula residual a través de la cual se amplían las causas de inhibición y recusación. Esta cláusula es de carácter remedial, por lo que debe interpretarse liberalmente, y constituye una causa de inhibición fundamentada en la apariencia de imparcialidad, que armoniza con los Cánones 8 y 20(i) de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B.

III. NO EXISTEN FUNDAMENTO BAJO LOS INCISOS (a) NI (j) DE LAS REGLAS 63.1.

La moción presentada por los demandados invoca los incisos (a) y (j) de la Regla 63.1 alegando “prejuicio” o parcialidad contra dicha parte demandada y “dudas sobre la imparcialidad”. Sin embargo, no se alegan hechos extrajudiciales que demuestren animosidad personal por parte del Honorable Anthony Cuevas en contra de la parte demandada. Lejos de demostrar el más mínimo indicio de prejuicio o parcialidad el expediente en el presente caso claramente demuestra que la parte demandada ha tratado incansablemente de continuar dilatando la celebración de la vista de injunction con la presentación de mociones frívolas y carentes de fundamentos legales que las sustenten y ahora, en un intento desesperado por continuar dilatando el mismo, presenta la Solicitud de Inhibición que nos ocupa la cual es a todas luces frívola y temeraria. **El referido expediente demuestra además de forma clara e inequívoca que contrario a actuar con prejuicio o parcialidad en contra de la parte demandada se le han concedido a dicha parte todas las oportunidades posibles para que finalmente pueda demostrar en una vista evidenciaria de injunction las defensas que alega. El Honorable Juez Anthony Cuevas lejos de demostrar prejuicio o parcialidad ha actuado con rectitud y condescendencia hacia la parte demandada para darle la oportunidad de presentar sus argumentos en una vista evidenciaria. Veamos:**

1. La vista de injunction en este caso estaba pautada para el lunes **16 de junio de 2025.**

2.El viernes **13 de junio de 2025** (SUMAC 46) la parte demandada presentó Moción Solicitando Desestimación.

3. El Tribunal por conducto de la Honorable juez AILEEN M. NAVAS AUGER, emitió orden para comparecer preparados para argumentar nuestra Oposición a la desestimación y para la celebración de la vista de Injuntion si la durante el señalamiento del 16 de junio se declaraba No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada. Durante dicha vista se estableció que no procedía la moción de desestimación. La minuta sobre la vista en cuestión refleja que:

1. ➤ Se señaló Inspección Ocular para el 9 de julio de 2025 a las 2:00. Cabe destacar que, ningún momento se acordó que la inspección sería solo de la parte exterior del apartamento. De hecho, para observar la estructura construida para cerrar la totalidad de la terraza era indispensable entrar al interior del apartamento.
2. ➤ Se señaló nueva Vista Evidenciaria para el **18 de agosto de 2025 a las 10:00 a.m., de manera presencial.**

4. El 30 de junio de 2025, la parte demandada presentó MOCION EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN, **en la que pretendió que se dejara sin efecto la inspección Ocular pautada** y la misma se celebrara luego del desfile de prueba de la vista evidenciaría pautada para el 18 de agosto de 2025.

5. El 1 de julio la parte demandada solicitó reconsideracion de la Resolución Interlocutoria emitida por la Hon. Aileen Navas Auger y esta declaro No ha Lugar dicha reconsideración. Los demandados acudieron al Tribunal de Apelaciones de esta determinación y dicha curia emitió Sentencia en contra de los demandados

6. El 5 agosto de 2025 el Honorable Juez el(la) juez(a) ANTHONY CUEVAS RAMOS emitió ORDEN dejando sin efecto la vista evidenciaría, en cambio, señaló la inspección ocular para el referido día 18 de agosto a las 10:00 am.

7. El 15 de agosto de 2025 (SUMAC 70), el demandado presento Moción con la intención de que se paralizaran los procedimientos en el caso. En la misma este argumentó que: “Aunque entendemos y reconocemos que la presentación del recurso de Certiorari no paraliza los procedimientos en el caso de epígrafe, respetuosamente nos parece un ejercicio de prudencia, a la luz del principio de economía procesal, considerar la posposición de la inspección ocular del 18 de agosto de 2025 hasta tanto se resuelva la controversia de derecho sobre la aplicabilidad del Injuntion Estatutario al caso de epígrafe, la cual se encuentra sometida ante la consideración del Tribunal de Apelaciones.”

8. El referido 15 de agosto el juez ANTHONY CUEVAS emitió ORDEN declarando NO HA LUGAR la solicitud presentada por la CORPORACION COLON PRIETO.

9. El 18 de agosto de 2025 a las 10:22 am, se celebró la inspección ocular en el caso de referencia. A la misma comparecieron, entre otros, los representantes legales de todas las partes, el Perito Arquitecto del Consejo de Titulares, el Honorable juez y el personal de la sala.

Luego de observar el exterior del condominio, todos subimos al piso 10, a los fines de poder observar el apartamento 10 A desde su interior. Sin embargo, estando frente a la puerta de entrada el representante legal de la parte demandada, indicó que su representado no había comparecido, ni había dejado la llave con alguna otra persona ya que entendía que la inspección sería llevada a cabo desde el exterior del edificio. A esos efectos, esta abogada expresó que la alteración de la fachada debía ser vista desde el interior del apartamento, lo cual incluía, el falso techo, las ventanas laterales y la pérgola, asuntos alegados en la demanda. El Tribunal hizo constar que separó el día para celebrar la inspección ocular del apartamento, por lo que, **sí el mismo no era abierto impondría sanciones económicas.**

10. El representante legal de la parte demandada, Lcdo. Cabán expresó textualmente y así fue recogido en el Acta: **“Que el demandado lo que obtuvo del Municipio de San Juan fue un permiso para remodelación, por lo que la construcción del falso techo y la instalación de las ventanas fueron realizadas sin permiso y está en disposición de estipular ese hecho”.** Expresó además que: **“esas construcciones no estaban visualizadas por su cliente para la renovación.” (Véase SUMAC 74)**

11. En cuanto a las expresiones efectuadas por el Honorable Juez Anthony Cuevas, relacionadas con que La Ley de Reforma de Permisos exige que se traiga como parte indispensable al Ingeniero o Profesional Autorizado que solicitó el permiso estas, en forma alguna, denotan parcialidad a favor de la parte demandante. El Honorable Juez, de igual forma expresó que el Tribunal hacia constar que debía analizar si las construcciones se consideran un cambio a la fachada. Expresó además que, en cuanto a las alegaciones sobre la Ley de Reforma de Permisos, la Ley de Condominios en cierto grado exige la participación de la Junta o el Consejo para autorizar un cambio o construcción. Sin embargo, hay unas construcciones que se permiten llevar a cabo dentro de un apartamento sin permiso. Todas estas expresiones estan recogidas en el Acta que se levantó de la inspección celebrada. **(Véase SUMAC 74)**

12. Cabe destacar que no se le impuso sanción alguna a la parte demandada por no comparecer a la inspección pautada o al menos dejar la llave con su representante legal o un representante designado para poder acceder al interior del apartamento.

13. Finalmente, en el Acta de la inspección celebrada, se dispuso además que, se señalaba el Juicio en su Fondo para el viernes, **26 de septiembre de 2025, a las 9:00** de la mañana, en el Salón de Sesiones 904. Se dispuso además que, las partes deberían presentar la prueba documental a ser utilizada durante la vista debidamente identificada, los nombres de los testigos y una breve narrativa de lo que declararán **diez (10) días antes del señalamiento.**

14. Dentro del termino ordenado la parte demandante y la parte interventora presentaron copia de la evidencia a ser utilizada durante la vista en su fondo y el nombre de sus testigos.

15. El 25 de agosto el Consejo de Titulares presentó Moción Solicitando Remedio Provisional, Solicitud para que se dicte Orden (SUMAC 83). Ello con el propósito de paralizar la instalación

de la baranda de metal y cristal, la cual, conforme a lo expuesto en la demanda constituye un cambio de fachada.

16. El 2 septiembre 2025 el Hon. juez Anthony Cuevas, emitió orden declarando, **No Ha Lugar** la solicitud de remedio provisional, ya que la vista estaba próxima a celebrarse y ese día se determinaría la procedencia de los remedios, peticionados.

17. Por nuestra parte, el 15 de septiembre de 2025, presentamos Solicitud de Sentencia Sumaria. La misma amparada en las admisiones de la parte demandada hechas por conducto de su representante legal durante la inspección celebrada el 18 de agosto de 2025. Argumentamos en síntesis que, el remedio al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 al ser de carácter estatutario y no surgir de la equidad, **procede cuando se demuestre que la obra o el uso no cuenta con las autorizaciones y los permisos correspondientes o que se realizó en contravención a lo dispuesto en el permiso concedido. Expresamos que no existía controversia sobre el hecho de que las obras que se llevaron a cabo en el exterior del apartamento no contaban con permiso alguno conforme había admitido la parte demandada, por conducto de su representante legal.**

18. El 16 de septiembre de 2025, el Honorable Juez Anthony Cuevas, emitió orden declarando **No Ha Lugar** nuestra Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, ya que el caso tenía un señalamiento para la siguiente semana. Por lo que el asunto se resolvería a través de la vista en su fondo, previamente señalada para el 26 de septiembre de 2025.

19. El 19 de septiembre, 2025 (SUMAC 97) el Lcdo. Cabán informo que su señora madre había fallecido el 13 de septiembre de 2025 y que el 26 de septiembre, día señalado para la vista en su fondo participaría de los servicios religiosos del novenario.

20. El 22 de septiembre, 2025 el juez ANTHONY CUEVAS emitió Orden con relación a MOCIÓN SUSPENSIÓN O TRANSFERENCIA DE VISTA presentada por CORPORACION COLON PRIETO (ERNIE E. CABÁN SANTIAGO), expresando: Lamentamos profundamente su pérdida. Se reseñala la vista para el **20 de octubre de 2025, 9:00 a.m.**

21. En un último intento desesperado por continuar dilatando este caso, el 8 de octubre 2025 (SUMAC 107) la parte demandada presentó Moción de Desestimación de la segunda causa de acción de la demanda enmendada. Un breve examen de la referida moción, lo que demuestra es que, se traen nuevamente a la atención del tribunal controversias que han sido resueltas en contra de la parte demandada. La moción presentada ni siquiera hace sentido y omite mencionar lo admitido por la parte demandante, por conducto de su representante legal en torno a que la construcción del falso techo y la instalación de las ventanas fueron realizadas sin permiso ya que, esas construcciones no estaban visualizadas por su cliente para la renovación. La parte demandada insiste en su teoría de que dichas construcciones sin permiso son “las medidas cautelares acordadas en el caso de Fitzgerald v. Corp. Colón Prieto”, Civil número SJ2022CV08480. Un simple examen de la Estipulación Transaccional sometida en el referido caso claramente demuestra que las medidas cautelares acordadas que se les ordenó llevar a

cabo de inmediato **dentro del marco de la ley al apartamento 10 A, de manera que no continuara la acumulación de agua u otros líquidos, consistía en cubrir temporalmente las aberturas exteriores del apartamento 10, a por falta de ventanas, y por la demolición parcial del techo, con madera y plástico**, de modo que se impidiera la entrada y acumulación de agua en el interior de dicho apartamento. Esta medida era necesaria y eficaz para detener de manera inmediata a los daños por filtraciones al apartamento 9 A como consecuencia de acumulación de agua en el apartamento 10 A. **(Véase Anejo I en particular los incisos 11 y 12 pag 4 e inciso 1 pag 5).**

22. El 9 de octubre 2025 el Tribunal por voz del Hon. Juez Anthony Cuevas, emitió Orden: “A la solicitud de desestimación de la segunda causa de acción de la Demanda enmendada, debemos nuevamente aclarar que esta sala solo atenderá lo relacionado al Art. 14.1 (1) y (2) de la Ley 161-2009, así como el injunction por la alegada afectación de la fachada del condominio.

23. El 13 de octubre (SUMAC 109) la parte demandada presentó MOCIÓN de RECONSIDERACIÓN

24. Fuera del termino concedido y con tan solo 6 días de anticipación a la fecha señalada para la vista en su fondo, el 14 de octubre 2025, el demandado presentó MOCIÓN ESCRITO AL EXPEDIENTE JUDICIAL (GLENDA LY MOLINA JORGE) Anunciando evidencia.

25. El 15 de octubre, 2025 el Hon. Anthony Cuevas emitió Resolución Interlocutoria No Ha Lugar la Solicitud de reconsideración presentada por la parte demandada.

26. El 15 de octubre 2025 (SUMAC 113) presentamos MOCIÓN en OPOSICIÓN A PRESENTACION DE EVIDENCIA TARDÍAMENTE NOTIFICADA. Ese mismo día el Hon. Juez Anthony Cuevas emitió orden declarando No Ha Lugar nuestra moción y dispuso: “se permitirá la utilización de dicha evidencia.”

27. Para nuestra sorpresa, el 20 de octubre la parte demandada presentó la Mocion de Inhibición o recusación que nos ocupa. Tenemos que reconocer con toda candidez que, ni remotamente nos pasó por la mente que se presentara tal moción en este caso.

IV. DERECHO APLICABLE

Conforme a lo antes expuesto: la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra, regula el perfeccionamiento de la solicitud de inhibición o recusación y el procedimiento. A esos efectos la regla señala lo siguiente:

(a) Toda solicitud de recusación será jurada y se presentará ante el juez o jueza recusado (a) **dentro de veinte (20) días desde que la parte solicitante conozca de la causa de la recusación. (Énfasis suplido).**

En el caso que nos ocupa la parte demandante alega que el Juez Anthony Cuevas, durante la inspección celebrada en este caso el **18 de agosto de 2025**, hizo expresiones indicativas de

haber prejuzgado el caso y que durante dicha inspección celebrada “en un manifiesto acto de parcialidad hacia la parte demandante procedió a orientarlos, expresando que “la Ley de Reforma de Permisos exige que se traiga como parte indispensable al Ingeniero o Profesional Autorizado que solicitó el permiso”.

La parte demandada olvida que el juez está facultado para dirigir el procedimiento, celebrar inspecciones oculares, emitir órdenes interlocutorias y requerir documentos necesarios para la adecuada adjudicación, conforme a las Reglas 10.1 y 10.2 de Procedimiento Civil. Además conforme a la Regla antes citada si estas expresiones ocurrieron el 18 de agosto de 2025, la parte demandada debió haber presentado su moción dentro de los 20 días de celebrada esta inspección ocular. A saber el **8 de septiembre de 2025**, sin embargo, con el único propósito de continuar dilatando injustificadamente los procedimientos en este caso la presentó el día pautado para la vista en su fondo de injunction, a saber , el pasado 20 de octubre de 2025.

La parte demandada confunde determinaciones adversas con parcialidad judicial. En múltiples ocasiones, el Tribunal Supremo ha señalado que la imparcialidad no se afecta por la emisión de órdenes contrarias a una parte litigante.

La recusación de un juez constituye un remedio excepcional, aplicable únicamente cuando existe evidencia objetiva que demuestre prejuicio o parcialidad real, **no simple insatisfacción con los dictámenes del tribunal**. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la imparcialidad judicial se presume:

“La imparcialidad judicial no se presume ausente; por el contrario, se presume que los jueces actúan con rectitud, integridad e imparcialidad.” (In re Marchand Quintero, 151 DPR 973, 985 (2000) (Énfasis suplido).

Luego de un examen minucioso y ponderado del expediente de este caso realmente no existe justificación que permita concluir que el Hon. Juez Anthony Cuevas haya actuado con prejuicio y parcialidad en contra de la parte demandada. **Como es sabido, para que proceda la recusación de un juez, la imputación de parcialidad o prejuicio tiene que basarse “en cuestiones personales serias, no triviales ni judiciales; es decir, una actitud originada extrajudicialmente en situaciones que revistan sustancialidad.”** Mun. de Carolina v. CH Properties 2018 TSPR 125 ; Ruiz v. Pepsico, P.R., Inc., 148 DPR 586, 588 (1999). (Énfasis suplido).

En los casos en que se solicita la inhibición de un juez se ha enfatizado la importancia de que el abogado que solicita la recusación tenga certeza sobre las bases en que fundamenta una solicitud de recusación, especialmente cuando se invocan fundamentos con implicaciones éticas para el magistrado. Véase In re Criado Vázquez, 108 D.P.R. 642 (Énfasis suplido).

La mera inconformidad de una parte con las determinaciones de un juez no constituye base válida para una recusación.

En la medida en que la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. II, exige que la solicitud de recusación sea escrita, jurada y presentada ante el tribunal, la parte que recusa y su representante legal quedan sujetos a sanciones por solicitudes frívolas. In re Criado Vázquez, 108 D.P.R. 642 (1979). (Énfasis suplido).

POR TODO LO CUAL en mérito de lo anteriormente expuesto, se solicita de este Honorable Tribunal, declare No Ha Lugar la Solicitud de Recusación presentada de forma frívola y temeraria por la parte demandada en este caso y se le impongan honorarios de abogado a favor de la parte interventora compareciente.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, en San Juan, Puerto Rico hoy 22 de octubre de 2025.

ROSARIO BADILLO LAW OFFICES

1106 CALLE PICCIONI APT. 5

SAN JUAN, PUERTO RICO 00907

E-MAIL: trosariobadillo@yahoo.com

F/LCDA. TERESA ROSARIO BADILLO

RUA: 9,584. Tel. (787)783-2711